

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
info@coevorden.nl
www.coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741GC Coevorden

DVG Dienstverlening B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Willen Schoutenstraat 11c
7825 VV EMMEN

Uw bericht 9 april 2026
Team Advies & Financiën
Behandeld door [REDACTED]
Kenmerk 25819-2026
Coevorden
Onderwerp Besluit Woo-verzoek

Verzenddatum: 27-05-2026
Per mail: [REDACTED]@gmail.com

Beste [REDACTED]

Uw cliënt, [REDACTED], heeft een verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ingediend. Wij hebben uw Woo-verzoek op 9 april 2026 ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw verzoek om openbaarmaking van informatie.

Uw verzoek

Concreet heeft u verzocht om openbaarmaking van de volgende informatie: Gespreksverslagen, notities, conceptverslagen of andere schriftelijke vastleggingen van gesprekken tussen de externe onderzoeker en de familie [REDACTED] inzake het onderzoek naar de klacht jegens wethouder Holties.

Procesverloop

Op 9 april 2026 heeft uw cliënt zijn Woo-verzoek rechtstreeks toegezonden aan de gemeentesecretaris. Op diezelfde dag heeft u een mail ontvangen waarin wij het Woo-verzoek hebben afgewezen. Vervolgens heeft uw cliënt op diezelfde dag bezwaar ingediend tegen het afgewezen Woo-verzoek. Op 13 april 2026 heeft u een mail ontvangen waarin wij hebben voorgesteld het Woo-verzoek opnieuw in behandeling te nemen, omdat dit een meer pragmatische en snellere werkwijze is. Wij hebben, ondanks verstuurd herinnering, geen reactie van u ontvangen. Daarom hebben wij het Woo-verzoek opnieuw in behandeling genomen.

Afwijzingsbesluit

Wij besluiten het verzoek af te wijzen. Wij hebben het verzoek in behandeling genomen en onderzocht of aan het verzoek tot openbaarmaking van de gevraagde documenten kan worden voldaan. Enkele collega's zijn bevraagd en er is gezocht in relevante Outlookmailboxen. Tijdens de inventarisatie zijn geen documenten aangetroffen. De gemeente heeft geen inzage gehad in gespreksverslagen, notities, conceptverslagen of andere schriftelijke vastleggingen van gesprekken tussen de externe onderzoeker en de genoemde personen. Documenten die niet aanwezig zijn, kunnen wij niet openbaren.

De documenten berusten niet onder het college

Daarnaast stelt uw cliënt in zijn Woo-verzoek dat hij van mening is dat documenten onder de reikwijdte van de Wet open overheid vallen, ook als deze zich (nog) bij de externe onderzoeker bevinden of niet zijn ondertekend. De Wet open overheid is van toepassing op bestuursorganen, waaronder het college van burgemeester & wethouders (artikel 2.2 lid 1 sub a Woo). Op grond van artikel 4.1 lid 1 Woo, kan eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan. Het begrip *publieke informatie* wordt in artikel 2.1 Woo gedefinieerd als: 'informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.' Het begrip *documenten* wordt in datzelfde artikel uitgelegd als: 'een door een orgaan (...) opgesteld of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan (...)'. De documenten waar in het Woo-verzoek om verzocht wordt, zijn niet door ons opgesteld

danwel ontvangen. Deze documenten berusten niet onder het college van burgemeester & wethouders. Documenten die zich onder de externe onderzoeker zouden bevinden, vallen niet onder de reikwijdte van een Woo-verzoek dat is gericht het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Coevorden.

Doorgeleiding Woo-verzoek

Uw cliënt verzoekt daarnaast om het Woo-verzoek door te geleiden aan de externe onderzoeker, indien de documenten zich onder de externe onderzoeker bevinden. De Wet open overheid bepaalt in artikel 2.2 Woo de reikwijdte van de wet en op wie de wet van toepassing is. De externe onderzoeker valt hier niet onder. Het verzoek doorverwijzen aan een ander bestuursorgaan, zoals artikel 4.2 Woo noemt, is daarom niet van toepassing.

Niet mee eens?

Vindt u dat het besluit onjuist is, of bent u het er niet mee eens? Schrijf dan een bezwaarschrift aan de gemeente. Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Geef aan waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Vermeld de datum van uw bezwaarschrift en vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar: college van burgemeesters en wethouders, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. U kunt ook digitaal bezwaar maken. Kijk hiervoor op de website: www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

Heeft u vragen over deze brief?

Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0524 of per mail: info@coevorden.nl.

Wilt u bij vervolgcorrespondentie zaaknummer 25819-2026 vermelden. Op die manier kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester
en wethouders van Coevorden.

